

1502199-34.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/04/2022

... as drogas. O réu estava no ponto de tráfico com sacola na mão, fazendo gestos, chamando o público. O réu já era conhecido como gerente do tráfico e no dia, confessou o tráfico e que vendia a droga no varejo.

Prova firme e segura em relação ao tráfico, não havendo que se falar, conforme sustenta a defesa, de que "policiais alteraram a verdade dos fatos e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502199-34.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502199-34.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2319080/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 21562469 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3690/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2319080 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 7, 3690/21/607 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELVIN HENRIQUE SIMPLÍCIO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

KELVIN HENRIQUE SIMPLÍCIO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 23 horas e 40 minutos, na Rua Humberto Sampaio de Souza, altura do número 100, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 34 porções de Cannabis Sativa L (227,7g), 34 porções de Cannabis Sativa L (31,2g), 188 porções de cocaína (67,5g), 121 porções de cocaína, na forma de crack (48,1g),

conforme auto de exibição e apreensão de fls.11 e laudo de constatação provisório de fls.13/16, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, os guardas municipais passavam pela Rua Humberto Sampaio de Souza, local conhecido pelo comércio de entorpecentes quando, na altura do número 100, avistaram o indiciado Kelvin que, ao notar a presença da viatura, tentou se evadir correndo e dispensou uma sacola plástica. Alcançado, foi encontrado em poder do indiciado um rádio transmissor e uma sacola recuperada, foram localizados 188 porções de cocaína, 121 porções de crack, 34 porções de Skank, 34 porções de maconha, um caderno com anotações e a quantia de R\$ 185,45 em cédulas e moedas, e na ocasião, o indiciado informou que os entorpecentes estavam destinados à venda.

As circunstâncias da prisão, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos demonstraram o destino comercial.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos.

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.11).

Laudo de constatação foi juntado aos autos (fls.13 a 16).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.42).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.98 a 100 e 147 a 156).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação, duas testemunhas de defesa e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu nada disse sobre os fatos na Delegacia de Polícia.

Em juízo, negou a traficância.

Mas o próprio réu disse em juízo que tem 09 (nove) passagens pela Vara da Infância de Juventude, entre elas, 02 (dois) furtos e 07 (sete) tráficos, o que vem de encontro com o que disse a testemunha de acusação Sérgio de que "desde menor traficava".

Assim, apesar do réu negar os fatos apresentados na denúncia, ficou evidente que

tem como atividade lucrativa, o tráfico de entorpecentes e isso, há muito tempo.

Por outro lado, apesar de negar os fatos narrados na denúncia, sua versão está isolada do conjunto probatório. As testemunhas de defesa (apenas de antecedentes) não conseguiram afastar a versão da denúncia, ao passo que as testemunhas de acusação confirmaram os fatos lá apontados.

A testemunha de acusação Sérgio Rodrigues além de confirmar sua versão apresentada na Delegacia de Polícia, disse em juízo que estavam em patrulhamento no bairro Nova Esperança e o local é conhecido como ponto de tráfico. E o réu, ao ver a viatura saiu em fuga e dispensou a sacola com entorpecentes. Em revista pessoal, foi encontrado o rádio transmissor. Na sacola havia droga e dinheiro, além de um caderno de anotação da contabilidade. O réu na ocasião disse que traficava para levantar fundos para pagar um curso de empilhadeira. E o réu quando menor de idade, foi preso por tráfico.

A testemunha de acusação Willian Batista de Souza confirmou sua versão apresentada na Delegacia de Polícia. Em juízo acrescentou que no dia participou da abordagem. E que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico. Avistaram o réu com uma sacola na mão e dando gesto de venda. E o réu ao vê-los tentou fugir e jogou a sacola e nela, encontraram as drogas. O réu estava no ponto de tráfico com sacola na mão, fazendo gestos, chamando o público. O réu já era conhecido como gerente do tráfico e no dia, confessou o tráfico e que vendia a droga no varejo.

Prova firme e segura em relação ao tráfico, não havendo que se falar, conforme sustenta a defesa, de que “policiais alteraram a verdade dos fatos e de que não há prova de que o réu praticava o tráfico”.

Vale ressaltar que o réu há muito vem traficando.

Tanto é que já possui ato infracional relacionado a tráfico de drogas.

Assim, o réu sempre teve como ocupação, a traficância.

E é fácil concluir que o réu pratica há muito, atividade criminosa voltada exclusivamente ao tráfico.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da quantidade de drogas, a pena-base é fixada no mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Apesar da menoridade relativa, ainda assim a pena permanece inalterada, pois já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa.

É que o réu além de ser conhecido nos meios policiais como traficante, ainda possui 09 passagens na Vara da Infância e Juventude. Sem dizer que desde a menoridade vem se dedicando a traficar.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa, apesar da menoridade relativa.

Ademais, menciona a jurisprudência :

“Na hipótese, importa dizer que o apelante foi preso em flagrante poucos dias depois de beneficiado com a liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de crime idêntico (certidão de fls.26, autos nº 1501854-05.2020.8.26.0567). Aqui, não se ignora o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não ensejam valoração para delinear maus antecedentes em atenção à presunção de não culpabilidade. Entretanto, salta aos olhos a personalidade desvirtuada do réu, voltada ao cometimento de crimes hediondos, quadro revelador de total menoscabo para com o ordenamento jurídico pátrio, não podendo conferir solução idêntica àquela dispensada a indivíduo sem qualquer outra pendência perante a Justiça Criminal, tudo isso diante da garantia constitucional de igual envergadura” (Apelação Criminal nº 1501783-88.2020.8.26.0571, 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 28 de junho de 2021).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 23 de novembro de 2021.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu KELVIN HENRIQUE SIMPLÍCIO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas

previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica determinado o perdimento dos valores apreendidos, porque ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do FUNAD, via GRU.

Fica mantida a prisão cautelar, diante da alta periculosidade do réu, recomendando-o à prisão onde se encontra. O réu deve ficar por um tempo longe da sociedade, ocasião em que poderá refletir sobre seus atos como cidadão, dentro do contexto social.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 21 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA